



P U T U S A N
Nomor 541/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERI HAMONANGAN SARAGIH ALIAS GEA;**
2. Tempat lahir : Marumbun;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tangga Nabolag Desa Silou Buttu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 541/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI HAMONANGAN SARAGIH Alias GEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pucuk senjata angin warna hitam hijau;

Dikembalikan kepada Saksi DALIMANO ZAI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-97/LABUSEL/Eoh.2/06/2025 tanggal 1 Juli 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **FERI HAMONANGAN SARAGIH Alias GEA** (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Dusun batanggogor Desa Batang nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang



memeriksa dan mengadili tindak pidana "**melakukan penganiayaan**".

Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 19.30 WIB, berawal saat saksi DALIMANO ZAI berada di dalam rumah kebun yang saksi DALIMANO ZAI tempati lalu datanglah Terdakwa dan saksi ARIYANTO GULO memanggil saksi DALIMANO ZAI untuk mengajak kembali minum tuak karena pada saat itu saksi ARIYANTO GULO membawa tuak yang berada di dalam plastik. Selanjutnya saksi DALIMANO ZAI keluar dari dalam rumah, lalu saksi DALIMANO ZAI bersama dengan Terdakwa dan saksi ARIYANTO GULO minum tuak sambil bercerita di depan rumah kebun tersebut. Kemudian pada saat minum tuak tersebut lalu saksi ARIYANTO GULO mengatakan kepada saksi DALIMANO ZAI "seminggu lagi mau mendodos kan ZAI?, apa kamu sanggup mendodos itu?", lalu saksi DALIMANO ZAI mengatakan "yang semampu ku lah". Selanjutnya karena saksi DALIMANO ZAI sudah lapar sehingga saksi DALIMANO ZAI mau makan ke dalam rumah, akan tetapi pada saat itu saksi ARIYANTO GULO mengatakan "kalau dia enggak mau minum lagi, kita buang lah tuak ini", setelah itu saksi DALIMANO ZAI masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah yang ditempatinya. Kemudian pada saat saksi DALIMANO ZAI berada di dalam rumah yang saksi DALIMANO ZAI tempati lalu datanglah Terdakwa ke dalam rumah sambil memegang 1 (Satu) bilah parang di tangan kanan dan 1 (Satu) bilah parang di tangan kirinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi DALIMANO ZAI "kenapa kau marah-marah?" dan saksi DALIMANO ZAI menjawab "bukan marah-marah, aku enggak tahan lagi minum tuak itu" dan kemudian Terdakwa langsung membacok leher sebelah kanan saksi DALIMANO ZAI dari arah belakang sehingga leher sebelah kanan saksi DALIMANO ZAI langsung mengeluarkan darah, lalu saksi DALIMANO ZAI membalikkan badan menghadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membacok kepala sebelah kiri saksi DALIMANO ZAI dengan mempergunakan parang yang dipegang di tangan kanannya sehingga kepala saksi DALIMANO ZAI langsung mengeluarkan darah, kemudian karena leher dan kepala saksi DALIMANO ZAI sudah di bacok lalu saksi DALIMANO ZAI langsung berlari ke dapur rumah akan tetapi Terdakwa mengikuti saksi DALIMANO ZAI sehingga saksi DALIMANO ZAI mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang saksi DALIMANO ZAI simpan di dapur rumah. Setelah mengambil senapan angin tersebut lalu saksi DALIMANO ZAI mengisi peluru senapan angin tersebut dan kemudian



Terdakwa hendak membacokkan parang lagi ke arah saksi DALIMANO ZAI sehingga saksi DALIMANO ZAI menembak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah saksi DALIMANO ZAI menembak tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali hendak membacok saksi DALIMANO ZAI sehingga saksi DALIMANO ZAI menangkis dengan mempergunakan senapan angin tersebut sambil berjalan maju sehingga Terdakwa berjalan mundur sampai ke luar dari dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi DALIMANO ZAI dan selanjutnya saksi DALIMANO ZAI membuang senapan angin tersebut di depan rumah kebun dan kemudian pergi ke perkampungan masyarakat dan selanjutnya saksi DALIMANO ZAI tidak sadarkan diri.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi DALIMANO ZAI mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, luka robek dan luka lecet di leher bagian belakang sebelah kanan. Luka yang diderita saksi DALIMANO ZAI dapat terjadi akibat trauma benda tajam sebagaimana Hasil Pemeriksaan Luka/Visum Et Repertum dari Klinik RAIFAN Nomor: 07/KR-LP/IV/2025 tanggal 21 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuzasari, dokter pada Klinik RAIFAN Lingk. Martapotan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dalimano Zai, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo pergi dari rumah tempat Saksi, Terdakwa dan Ariyanto Saragih bekerja yang berada di Dusun Batang Gogar Desa Batang



Nadenggan menuju ke Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan dengan tujuan untuk minum tuak;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo sampai di kedai tuak tersebut dan selanjutnya minum tuak dan karena sudah sore yakni pada sekira 18.30 WIB Saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Ariyanto Gulo masih di kedai tuak tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi sampai di rumah kebun tersebut dan pada saat Saksi berada di dalam rumah kebun yang Saksi tempati lalu datanglah Terdakwa dan Ariyanto Gulo memanggil Saksi untuk mengajak Saksi kembali minum tuak karena pada saat itu Ariyanto Gulo membawa tuak yang berada di dalam plastik;

- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo minum tuak sambil bercerita di depan rumah kebun tersebut dan pada saat minum tuak tersebut lalu Ariyanto Gulo mengatakan kepada Saksi "Seminggu lagi mau mendodos kan Zai?, apa kamu sanggup mendodos itu?" lalu Saksi mengatakan "Yang semampu ku lah" dan karena Saksi sudah lapar sehingga Saksi mau makan ke dalam rumah Saksi akan tetapi pada saat itu Ariyanto Gulo mengatakan "Kalau dia enggak mau minum lagi, kita buang lah tuak ini:

- Bahwa setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah yang Saksi tempati lalu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah yang ditempatinya dan pada saat Saksi berada di dalam rumah yang Saksi tempati lalu datanglah Terdakwa ke dalam rumah yang Saksi tempati yang pada saat itu memegang 1 (satu) bilah parang di tangan kanan dan 1 (satu) bilah parang di tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kenapa kau marah-marah?" lalu Saksi menjawab "Bukan marah-marah, aku enggak tahan lagi minum tuak itu";

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membacok leher sebelah kanan Saksi dari arah belakang Saksi sehingga leher sebelah kanan Saksi langsung mengeluarkan darah lalu Saksi membalikkan badan Saksi menghadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membacok kepala sebelah kiri Saksi dengan mempergunakan parang yang dipegang di tangan kanannya sehingga kepala Saksi langsung mengeluarkan darah dan karena leher dan kepala Saksi sudah di bacok lalu Saksi langsung berlari ke dapur rumah akan tetapi



Terdakwa mengikuti Saksi sehingga Saksi mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang Saksi simpan di dapur rumah;

- Bahwa setelah mengambil senapan angin tersebut lalu Saksi mengisi peluru senapan angin tersebut dan kemudian Terdakwa hendak membacokkan parang tersebut ke arah Saksi sehingga Saksi menembak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi menembak tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali hendak membacok Saksi sehingga Saksi menangkis dengan mempergunakan senapan angin tersebut sambil berjalan maju sehingga Terdakwa berjalan mundur sampai ke luar dari dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan kemudian Saksi membuang senapan angin tersebut di depan rumah kebun tersebut lalu Saksi pergi ke perkampungan masyarakat dan selanjutnya Saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, Saksi membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat membacok Saksi, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa membacok Saksi dikarenakan masalah pekerjaan yang mana Terdakwa menanyakan dimana toke berada dan Saksi menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung membacok Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka robek bagian leher sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rena Ati Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Dalimano Zai pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan ARIYanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golu datang ke rumah Saksi lalu mengajak Saksi Dalimano Zai untuk meminum tuak yang dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi Dalimano Zai langsung mau dikarenakan sama-sama bekerja dan rumah kami berdekatan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi Dalimano Zai pulang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan berkata-kata yakni "Apa kau merepet-merepet samaku", dengan membawa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu tersebut dan kemudian langsung mengayunkan parang tersebut kearah leher Saksi Dalimano Zai sehingga mengeluarkan darah segar dan kemudian mengayunkan kembali parang tersebut kearah kepala Saksi Dalimano Zai dan dikarenakan Saksi takut Saksi langsung pergi dengan membawa 2 (dua) orang cucu Saksi yang masih kecil kebelakang rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lagi dan tidak berapa lama kemudian datang anak toke kami yang bernama Ardin Romadoni Siregar dan kemudian langsung membawa kami kekampung, namun Saksi Dalimano Zai sudah dibawa oleh Ardin Romadoni Siregar berobat ke Puskesmas Langgapayung untuk berobat;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, Saksi Dalimano Zai membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat membacok Saksi Dalimano Zai, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Dalimano Zai dikarenakan masalah pekerjaan yang mana Terdakwa menanyakan dimana toke berada dan Saksi Dalimano Zai menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung membacok Saksi Dalimano Zai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dalimano Zai mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka robek bagian leher sehingga membuat Saksi Dalimano Zai terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Ardin Romadoni Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Dalimano Zai pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi sedang berada di warung di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan lalu Saksi ditelpon oleh Meli dengan mengatakan "Ada anggota kalian yang kena bacok, parah" lalu Saksi bertanya "Dimana?" lalu Meli mengatakan "Di rumah" lalu Saksi mengatakan "saya ke sana";
- Bahwa atas informasi dari Meli lalu Saksi pun langsung pergi ke rumah Meli yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari warung tersebut, dan pada saat diperjalanan Saksi melihat abang Saksi yang bernama Amrul Hasan Siregar, Amril Husen Siregar dan abang ipar Saksi yang bernama Rian sudah berkumpul di rumah orang tua Saksi sehingga Saksi mengajak Amrul Hasan Siregar, Amril Husein Siregar dan Rian untuk melihat keadaan Saksi Dalimano Zai;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Amrul Hasan Siregar, Amril Husein Siregar dan Rian pergi ke rumah orang tua Meli yang bernama Muda dan sesampainya di depan rumah Pak Muda lalu Saksi melihat Saksi Dalimano Zai sedang duduk di teras depan rumah dalam keadaan kepala sebelah kiri dan leher sebelah kanan bersimbah darah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu Saksi, Amrul Hasan Siregar, Amril Husen Siregar dan Rian berbagi tugas, yang mana Amrul Hasan Siregar pergi menjemput mobil untuk membawa Saksi Dalimano Zai berobat sedangkan Saksi, Amril Husen Siregar dan Rian pergi ke kebun Saksi untuk mencari istri Saksi Dalimano Zai bernama Saksi Rena Ati Zega;
- Bahwa setelah Saksi, Amril Husen Siregar dan Rian sampai di rumah kebun ternyata Saksi Rena Ati Zega tidak ada di rumah lalu Rian menelpon Saksi Rena Ati Zega dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Rena Ati Zega dan setelah itu istri Terdakwa bernama Seni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulolo juga datang dan setelah itu Saksi bersama dengan Amril Husen Siregar dan Rian membawa Saksi Rena Ati Zega dan Seni Bulolo ke rumah orang tua Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Polisi Polsek Sei Kanan datang ke Dusun Batang Gogar dan selanjutnya pergi ke rumah kebun untuk mengecek lokasi kejadian tersebut dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat Polisi sudah berhasil mengamankan Terdakwa lalu membawanya untuk berobat dikarenakan tangan kiri Terdakwa mengalami luka tembak;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada Saksi bahwa tangan kiri Terdakwa di tembak oleh Saksi Dalimano Zai dengan menggunakan senapan angin sehingga Terdakwa mengambil parang dan kemudian membacok kepala sebelah kiri dan leher sebelah kanan Saksi Dalimano Zai sedangkan menurut keterangan Saksi Rena Ati Zega kepada Saksi bahwa Terdakwa terlebih dahulu membacok kepala sebelah kiri dan leher sebelah kanan Saksi Dalimano Zai dengan menggunakan parang sehingga Saksi Dalimano Zai mengambil senapan angin lalu menembak tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, Saksi Dalimano Zai membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat membacok Saksi Dalimano Zai, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Dalimano Zai dikarenakan masalah pekerjaan yang mana Terdakwa menanyakan dimana toke berada dan Saksi Dalimano Zai menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung membacok Saksi Dalimano Zai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dalimano Zai mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka robek bagian leher sehingga membuat Saksi Dalimano Zai terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah membacok Saksi Dalimano Zai pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat Terdakwa bersama Harianto Gulo dan Saksi Dalimano Zai sedang duduk bercerita-cerita sambil tuak tiba-tiba Saksi Dalimano Zai mengatakan pada Terdakwa "Siapa yang mengganggu pekerjaanku ku tembak" lalu Terdakwa jawab "Kanganlah kita satu pekerjaan";
- Bahwa kemudian Saksi Dalimano Zai memaki-maki Terdakwa sambil mengatakan "Nanti ku tembak kepalamu" lalu Saksi Dalimano Zai masuk kedalam rumah dan begitu keluar rumah Saksi Dalimano Zai benar membawa sepucuk senapan angin dan langsung menembak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga tembus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah parang yang ada di dapur dan setelah Terdakwa mengambil parang kemudian parang tersebut langsung Terdakwa bacokkan kebagian kepala Saksi Dalimano Zai sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala Saksi Dalimano Zai mengalami luka robek dan setelah Terdakwa membacok kepala Saksi Dalimano Zai Terdakwa langsung istirahat di dalam rumah dan pada saat Terdakwa beristirahat selang berapa waktu Terdakwa di amankan oleh personel kepolisian dari Polsek Sei Kanan dan dibawa ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat membacok Saksi Dalimano Zai, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;
- Bahwa adapun sebab adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Dalimano Zai dikarenakan tangan kiri Terdakwa di tembak oleh Saksi Dalimano Zai dengan menggunakan senapan angin sehingga tangan kanan Terdakwa tembus peluru dari senapan angin tersebut dan setelah itu Terdakwa pergi ke dapur mengambil parang kemudian



parang tersebut Terdakwa bacokkan pada bagian kepala Saksi Dalimano Zai;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 07/KR-LP/IV/2025 tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Fuzasari, dokter umum Klinik Raifan Lingkungan Martapotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan dijumpai luka yang diderita korban dapat terjadi akibat trauma benda tajam:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam hijau;
2. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;
3. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 30 (tiga puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah membacok Saksi Dalimano Zai menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;

- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dalimano Zai bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo pergi dari rumah tempat Saksi Dalimano Zai, Terdakwa dan Ariyanto Saragih bekerja yang berada di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan menuju ke Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan dengan tujuan untuk minum tuak, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dalimano Zai bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo sampai di kedai tuak tersebut dan selanjutnya minum tuak dan karena sudah sore yakni pada sekira 18.30 WIB Saksi Dalimano Zai pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Ariyanto Gulo masih di kedai tuak tersebut dan sekira pukul 19.00



WIB Saksi Dalimano Zai sampai di rumah kebun tersebut dan pada saat Saksi Dalimano Zai berada di dalam rumah kebun yang Saksi Dalimano Zai tempati lalu datanglah Terdakwa dan Ariyanto Gulo memanggil Saksi Dalimano Zai untuk mengajak Saksi Dalimano Zai kembali minum tuak karena pada saat itu Ariyanto Gulo membawa tuak yang berada di dalam plastik, selanjutnya Saksi Dalimano Zai keluar dari dalam rumah lalu Saksi Dalimano Zai bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo minum tuak sambil bercerita di depan rumah kebun tersebut dan pada saat minum tuak tersebut lalu Ariyanto Gulo mengatakan kepada Saksi Dalimano Zai "Seminggu lagi mau mendodos kan Zai?, apa kamu sanggup mendodos itu?" lalu Saksi Dalimano Zai mengatakan "Yang semampu ku lah" dan karena Saksi Dalimano Zai sudah lapar sehingga Saksi Dalimano Zai mau makan ke dalam rumah Saksi Dalimano Zai akan tetapi pada saat itu Ariyanto Gulo mengatakan "Kalau dia enggak mau minum lagi, kita buang lah tuak ini lalu setelah itu Saksi Dalimano Zai masuk ke dalam rumah yang Saksi Dalimano Zai tempati lalu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah yang ditempatinya dan pada saat Saksi Dalimano Zai berada di dalam rumah yang Saksi Dalimano Zai tempati lalu datanglah Terdakwa ke dalam rumah yang Saksi Dalimano Zai tempati yang pada saat itu memegang 1 (satu) bilah parang di tangan kanan dan 1 (satu) bilah parang di tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dalimano Zai "Kenapa kau marah-marah?" lalu Saksi Dalimano Zai menjawab "Bukan marah-marah, aku enggak tahan lagi minum tuak itu", kemudian Terdakwa langsung membacok leher sebelah kanan Saksi Dalimano Zai dari arah belakang Saksi Dalimano Zai sehingga leher sebelah kanan Saksi Dalimano Zai langsung mengeluarkan darah lalu Saksi Dalimano Zai membalikkan badan Saksi Dalimano Zai menghadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membacok kepala sebelah kiri Saksi Dalimano Zai dengan mempergunakan parang yang dipegang di tangan kanannya sehingga kepala Saksi Dalimano Zai langsung mengeluarkan darah dan karena leher dan kepala Saksi Dalimano Zai sudah di bacok lalu Saksi Dalimano Zai langsung berlari ke dapur rumah akan tetapi Terdakwa mengikuti Saksi Dalimano Zai sehingga Saksi Dalimano Zai mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang Saksi simpan di dapur rumah dan setelah mengambil senapan angin tersebut lalu Saksi



Dalimano Zai mengisi peluru senapan angin tersebut dan kemudian Terdakwa hendak membacokkan parang tersebut ke arah Saksi Dalimano Zai sehingga Saksi Dalimano Zai menembak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi Dalimano Zai menembak tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali hendak membacok Saksi Dalimano Zai sehingga Saksi Dalimano Zai menangkis dengan mempergunakan senapan angin tersebut sambil berjalan maju sehingga Terdakwa berjalan mundur sampai ke luar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dalimano Zai dan kemudian Saksi Dalimano Zai membuang senapan angin tersebut di depan rumah kebun tersebut lalu Saksi Dalimano Zai pergi ke perkampungan masyarakat dan selanjutnya Saksi Dalimano Zai tidak sadarkan diri, kemudian atas kejadian tersebut, Saksi Dalimano Zai membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Dalimano Zai dikarenakan masalah pekerjaan yang mana Terdakwa menanyakan dimana toke berada dan Saksi Dalimano Zai menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung membacok Saksi Dalimano Zai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dalimano Zai mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka robek bagian leher sehingga membuat Saksi Dalimano Zai terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07/KR-LP/IV/2025 tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Fuzasari, dokter umum Klinik Raifan Lingkungan Martapotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan dijumpai luka yang diderita korban dapat terjadi akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Feri Hamonangan Saragih alias Gea** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah membacok Saksi Dalimano Zai



menggunakan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Dalimano Zai bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo pergi dari rumah tempat Saksi Dalimano Zai, Terdakwa dan Ariyanto Saragih bekerja yang berada di Dusun Batang Gogar Desa Batang Nadenggan menuju ke Dusun Sungai Bondar Desa Batang Nadenggan dengan tujuan untuk minum tuak, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Dalimano Zai bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo sampai di kedai tuak tersebut dan selanjutnya minum tuak dan karena sudah sore yakni pada sekira 18.30 WIB Saksi Dalimano Zai pulang ke rumah sedangkan Terdakwa dan Ariyanto Gulo masih di kedai tuak tersebut dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dalimano Zai sampai di rumah kebun tersebut dan pada saat Saksi Dalimano Zai berada di dalam rumah kebun yang Saksi Dalimano Zai tempati lalu datanglah Terdakwa dan Ariyanto Gulo memanggil Saksi Dalimano Zai untuk mengajak Saksi Dalimano Zai kembali minum tuak karena pada saat itu Ariyanto Gulo membawa tuak yang berada di dalam plastik, selanjutnya Saksi Dalimano Zai keluar dari dalam rumah lalu Saksi Dalimano Zai bersama dengan Terdakwa dan Ariyanto Gulo minum tuak sambil bercerita di depan rumah kebun tersebut dan pada saat minum tuak tersebut lalu Ariyanto Gulo mengatakan kepada Saksi Dalimano Zai "Seminggu lagi mau mendodos kan Zai?, apa kamu sanggup mendodos itu?" lalu Saksi Dalimano Zai mengatakan "Yang semampu ku lah" dan karena Saksi Dalimano Zai sudah lapar sehingga Saksi Dalimano Zai mau makan ke dalam rumah Saksi Dalimano Zai akan tetapi pada saat itu Ariyanto Gulo mengatakan "Kalau dia enggak mau minum lagi, kita buang lah tuak ini lalu setelah itu Saksi Dalimano Zai masuk ke dalam rumah yang Saksi Dalimano Zai tempati lalu Terdakwa juga masuk ke dalam rumah yang ditempatinya dan pada saat Saksi Dalimano Zai berada di dalam rumah yang Saksi Dalimano Zai tempati lalu datanglah Terdakwa ke dalam rumah yang Saksi Dalimano Zai tempati yang pada saat itu memegang 1 (satu) bilah parang di tangan kanan dan 1 (satu) bilah parang di tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dalimano Zai "Kenapa kau marah-marah?" lalu Saksi Dalimano Zai menjawab "Bukan marah-marah, aku enggak tahan lagi minum tuak itu", kemudian Terdakwa langsung membacok leher sebelah kanan Saksi Dalimano Zai dari arah belakang Saksi Dalimano Zai sehingga leher sebelah kanan Saksi Dalimano Zai langsung mengeluarkan darah lalu



Saksi Dalimano Zai membalikkan badan Saksi Dalimano Zai menghadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung membacok kepala sebelah kiri Saksi Dalimano Zai dengan mempergunakan parang yang dipegang di tangan kanannya sehingga kepala Saksi Dalimano Zai langsung mengeluarkan darah dan karena leher dan kepala Saksi Dalimano Zai sudah di bacok lalu Saksi Dalimano Zai langsung berlari ke dapur rumah akan tetapi Terdakwa mengikuti Saksi Dalimano Zai sehingga Saksi Dalimano Zai mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin yang Saksi simpan di dapur rumah dan setelah mengambil senapan angin tersebut lalu Saksi Dalimano Zai mengisi peluru senapan angin tersebut dan kemudian Terdakwa hendak membacokkan parang tersebut ke arah Saksi Dalimano Zai sehingga Saksi Dalimano Zai menembak tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Saksi Dalimano Zai menembak tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali hendak membacok Saksi Dalimano Zai sehingga Saksi Dalimano Zai menangkis dengan mempergunakan senapan angin tersebut sambil berjalan maju sehingga Terdakwa berjalan mundur sampai ke luar dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dalimano Zai dan kemudian Saksi Dalimano Zai membuang senapan angin tersebut di depan rumah kebun tersebut lalu Saksi Dalimano Zai pergi ke perkampungan masyarakat dan selanjutnya Saksi Dalimano Zai tidak sadarkan diri, kemudian atas kejadian tersebut, Saksi Dalimano Zai membuat laporan ke Polsek Sei Kanan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa membacok Saksi Dalimano Zai dikarenakan masalah pekerjaan yang mana Terdakwa menanyakan dimana toke berada dan Saksi Dalimano Zai menjawab tidak tahu kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung membacok Saksi Dalimano Zai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dalimano Zai mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka robek bagian leher sehingga membuat Saksi Dalimano Zai terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07/KR-LP/IV/2025 tanggal 21 April 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Fuzasari, dokter umum Klinik Raifan Lingkungan Martapotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan hasil pemeriksaan didapat Kesimpulan dijumpai luka yang diderita korban dapat terjadi akibat trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam hijau, yang merupakan milik Saksi Dalimano Zai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dalimano Zai

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm dan 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 30 (tiga puluh) cm, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 541/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Dalimano Zai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Hamonangan Saragih alias Gea** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senapan angin warna hitam hijau;Dikembalikan kepada Saksi Dalimano Zai;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 77 (tujuh puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang 30 (tiga puluh) cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M Thoby Andrasma Rangkuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)